

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2226/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายลาม จ้ายเกิด

โจทก์

นายพยัปหรือพายัป จันทรแก้ว

จำเลย

นายพยัปหรือพายัป จันทรแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายลาม จ้ายเกิดยื่นคำร้องว่าเป็น
บิดาของผู้ตาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 จำคุก 20 ปี ลดโทษให้หนึ่งในห้าตามมาตรา 78 คงจำคุก 16 ปี ฯลฯ ข้อหาอื่น
นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 105,104)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 3,75)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ